

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott. Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino	Giudice rel.

ha emanato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nel procedimento n. 7591/2020 R.G.T.

TRA

Parte_1, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Froio, per delega in atti
ricorrente

E

CP_1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra e Andrea Gabbani, per delega in atti
resistente

Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale

OGGETTO: scioglimento del matrimonio

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 6.2.2020 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, che dall'unione erano nati due figli (ad oggi entrambi maggiorenni), che il Tribunale di Roma, con sentenza dell'11.2.2016 (in atti, passata in giudicato) aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, domandava lo scioglimento del matrimonio e la conferma delle statuizioni economiche di cui alla separazione (dunque euro 400,00 mensili a suo carico per i figli, oltre al 20% delle spese straordinarie per gli stessi, nonché l'assegnazione della casa coniugale alla resistente), oltre alle statuizioni inerenti l'affidamento dei figli allora minori.

Costituendosi in giudizio, la resistente nulla opponeva alla pronuncia di divorzio, chiedendo, oltre alla pronuncia circa l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita dei figli, un assegno per gli stessi pari ad euro 800,00 mensili, il 60% delle spese straordinarie per i medesimi (in via subordinata il 50%), nonché l'assegnazione della casa coniugale. In sede di precisazione delle conclusioni, in via subordinata chiedeva anche la commisurazione dell'assegno in euro 600,00 mensili.

In sede presidenziale venivano confermate le condizioni della separazione come sopra indicate.

Nel corso del procedimento veniva emessa la pronuncia sullo status.

Nessuna pronuncia può essere emessa in ordine all'affidamento, collocamento o diritto di visita dei figli, entrambi maggiorenni.

Può, invece, essere assegnata alla **CP_1** la casa coniugale sita in Roma, via Tuscolana n. 1003, in quanto la resistente è convivente con i due figli non economicamente indipendenti (circostanze pacifiche tra le parti).

Quanto all'aspetto economico, si osserva quanto segue:

il **Pt_1** è dipendente dell'████ con un reddito pari ad euro 2.200,00 circa mensili per 14 mensilità (cfr. buste paga, dichiarazioni dei redditi, estratti conto, in atti, e dichiarazioni rese all'udienza presidenziale), è comproprietario della casa coniugale (e del box di pertinenza), nonché di altro immobile, acquistato nel 2022 come dedotto dallo stesso nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., con una rata di mutuo pari ad euro 630,00 mensili (cfr. estratto conto, in atti), risultando già onerato del canone di locazione per l'immobile dove viveva pari ad euro 490,00 mensili (cfr. contratto di locazione, in atti), risultando anche avere percepito nel 2022 la somma di euro 60.000,00 circa dalla vendita all'asta dell'immobile sito in Lido dei Pini (RM), già al 50% in comproprietà con la ex moglie, acquistato dal figlio (cfr. estratto conto e verbale di aggiudicazione, in atti), con un saldo di conto corrente che già antecedentemente all'incasso della somma detta era pari a circa euro 40.000,00;

la **CP_1** è dipendente della **Org_2** con un reddito pari ad euro 1.480,00 circa mensili per 13 mensilità (cfr. buste paga, dichiarazioni dei redditi, estratti conto, in atti, e dichiarazioni rese all'udienza presidenziale), è titolare di pensione di invalidità per

infortunio pari ad euro 266,00 mensili (cfr. estratti conto e deduzioni della stessa), percepisce la somma di euro 800,00 mensili dalla locazione di un immobile di cui ha l'usufrutto (cfr. estratti conto), è comproprietaria della casa coniugale (e del box di pertinenza), ha l'usufrutto, come detto, di un immobile già intestato per la nuda proprietà ad entrambi i figli (cfr. ispezione ipotecaria, in atti), nonché la comproprietà di 1/5 di altri due immobili (cfr. ispezione ipotecaria cit.), avendo anche la resistente, poi, percepito la somma di euro 60.000,00 circa per la vendita all'asta citata (come dalla stessa anche dedotto), asseritamente restituita ai suoi familiari che avevano anticipato le somme per l'acquisto da parte del figlio.

Ebbene, tutto ciò premesso ritiene questo Collegio di poter determinare, a far data dalla presente sentenza, un assegno per i figli a carico del padre pari ad euro 500,00 mensili, oltre [REDACTED] oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale, da versarsi alla CP_1 entro il g. 5 di ogni mese presso il suo domicilio, e ciò avendo riguardo al reddito dei coniugi, alle rispettive consistenze immobiliari ed a quelle dei figli, nonché alle esigenze di questi ultimi.

Non sussistono, poi, i presupposti per la condanna della Daga ex art. 96 c.p.c., domanda che, dunque, deve essere rigettata.

In vista della natura della causa di divorzio e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:

- assegna alla CP_1 la casa coniugale;
- determina, a far data dalla presente sentenza, un assegno per i figli a carico del padre pari ad euro 500,00 mensili, oltre [REDACTED] oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale, da versarsi alla Daga entro il g. 5 di ogni mese presso il suo domicilio;
- spese di lite compensate.

Così deciso in Roma, 19.1.2024

IL GIUDICE REL.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Cosentino

Dott.ssa Marta Ienzi